

시 정 사 항

일련번호 19세무 - 1 - 04

제 목 과다납부 취득세 적기 회수노력 미흡

소관부서 □□지역본부 관리부

관계부서

내 용

우리 공사는 천연가스 수요증대 및 안정적 공급을 위한 최적의 공급인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 기존 설비의 증설 및 보강 공사, 미공급지역에 대한 신규 공급설비 건설공사 등을 적기에 수행하고자 부단히 노력하고 있다.

1. ㉠㉠복합화력 공급설비 건설공사의 경우

□□지역본부는 2016.6.28. (주)□◆산업과 체결한 ㉠㉠복합화력 공급설비 건설공사(계약기간: 2015.3.25. ~ 2016.6.30.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 2016.7.6. 동 건설공사를 최종 준공처리 하였다.

한편, 「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따라 취득세 과세대상 물건을 취득한 자는 그 취득 후 60일 이내에 취득세를 납부 하여야 한다.

위 본부는 2016.6월 상기 건설공사 시 취득한 과세대상 건축물 등에 대한 취득세를 다음 [표1]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표1] 원시취득세 신고·납부 내역

과세관청	과세대상	과세표준	산출세액	신고일자
◆■시	건축물	4,204,124,712	113,048,073	2016.07.27.
	가스관	17,161,652,007	171,616,520	
합 계		21,365,776,719	284,664,593	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

△△처 △△부는 건설공사의 준공이 완료되면 「건설공사비 정산지침」에 따라 정산업무를 수행하고 있다. 동 부서는 정산이 완료되면 같은 지침 제11조(정산) 2항에 따라 정산결과를 관련 부서에 통보하여 해당부서가 즉시 지방세 업무(수정신고 또는 경정청구)를 완료할 수 있도록 하고 있다.

위 건설공사의 경우 △△처 △△부는 2017.2.9. □□지역본부 관리부에 정산결과를 통보하였다. (○○팀-137 “⊕⊕복합화력 공급설비 건설공사 최종정산 알림”)

한편, 우리 공사 규정 「직제규정시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따르면 지역본부·기지본부·건설단 관리부는 자산 및 세무관련(건축 또는 토목공사에 의한 취득세 및 등록세 수정신고) 업무를 수행하여야 한다.

따라서 □□지역본부는 정산결과와 원시취득 자료를 비교 및 검토한 이후에 환급받을 세액이 발생할 경우 「지방세기본법」 제50조(경정 등의 청구)에 따라 관할청에 즉시 경정청구 하여야 한다.

그러나 위 본부는 [표2]와 같이 약 58백만 원의 환급받을 세액이 발생하였는데도 불구하고 감사일 현재까지 경정청구를 하지 않고 있다.

[표2] 경정청구 미 실시 현황

과세관청	과세대상	기 납부세액	확정세액	과다납부 세액
♣♣시	건축물	113,048,073	84,376,874	28,671,199
	가스관	171,616,520	142,523,120	29,093,400
합 계		284,664,593	226,899,994	57,764,599

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

2. ■■■ ~ ●● 주배관 건설공사의 경우

□□지역본부는 2012.10.18. (주)◀◁과 체결한 ●■■ ~ ■● 주배관 건설공사(계약기간: 2012.10.18. ~ 2015.9.30.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 2015.10.7. 동 건설공사를 최종 준공처리 하였다.

위 본부는 2015.11월 상기 건설공사 시 취득한 과세대상 건축물 등에 대한 취득세를 [표3]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표3] 원시취득세 신고·납부 내역

과세관청	과세대상	과세표준	산출세액	신고일자
○○◇시	토 지	456,611,328	8,770,134	2015.11.03.
	건축물	1,937,361,572	52,095,265	
	가스관	20,542,384,545	205,423,845	
▣◇시	가스관	17,088,061,032	170,880,610	2015.11.03.
▣▣시	토지	187,241,447	3,596,346	2015.11.13.
	건축물	1,061,374,600	28,540,151	
	가스관	17,345,067,396	173,450,674	
▣▣▣시	토 지	1,725,361,357	33,137,290	2015.11.13.
	건축물	5,443,755,520	146,373,876	
	가스관	88,068,924,047	880,689,240	
합 계		153,856,142,844	1,702,957,431	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

그러나 위 본부는 [표4]와 같이 약 289백만 원의 환급받을 세액이 발생하였는데도 불구하고 감사일 현재까지 경정청구를 하지 않고 있다.

[표4] 경정청구 미실시 현황

과세관청	과세대상	기 납부세액	확정세액	과다납부 세액
○○◇시	토 지	8,770,134	4,818,358	3,951,776
	건축물	52,095,265	39,968,118	12,127,147
	가스관	205,423,845	182,123,046	23,300,799
▣◇시	가스관	170,880,610	145,745,254	25,135,356
▣▣시	토 지	3,596,346	6,335,498	-2,739,152
	건축물	28,540,151	23,642,261	4,897,890
	가스관	173,450,674	144,246,156	29,204,518
▣▣▣시	토 지	33,137,290	17,113,331	16,023,959
	건축물	146,373,876	120,124,983	26,248,893
	가스관	880,689,240	729,622,634	151,066,606
합 계		1,702,957,431	1,413,739,639	289,217,792

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

3. ■■■관리소 증설 공사의 경우

□□지역본부는 2016.2.16. △▼(주)와 체결한 ■■■관리소 증설공사(계약기간: 2016.2.16. ~ 2018.5.31.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 2018.5.31. 동 건설공사를 최종 준공처리 하였다.

위 본부는 2016.12월, 2017.11월 상기 건설공사 시 취득한 과세대상 건축물 등에 대한 취득세를 [표5]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표5] 원시취득세 신고·납부 내역

과세관청	과세대상	과세표준	산출세액	신고일자
■■■구	건축물	991,974,082	26,673,985	2016.12.19.
	가스관(1차)	7,924,826,793	152,212,148	
	가스관(2차)	4,923,305,676	98,466,114	2017.11.16.
합 계		13,840,106,551	277,352,247	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

그러나 위 본부는 [표6]와 같이 약 35백만 원의 환급받을 세액이 발생하였는데도 불구하고 감사일 현재까지 경정청구를 하지 않고 있다.

[표6] 경정청구 미실시 현황

과세관청	과세대상	기 납부세액	확정세액	과다납부 세액
■■■구	건축물	26,673,985	22,847,582	3,826,403
	가스관(1차)	152,212,148	129,329,240	22,882,908
	가스관(2차)	98,466,114	89,658,716	8,807,398
합 계		277,352,247	241,835,538	35,516,709

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

4. 배관이설공사 3건의 경우

□□지역본부는 2016년에 총 3건의 배관이설공사를 수행하고 이에 대한 관리 및

감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 동 기간 내 배관이설공사 3건에 대한 최종 준공처리를 하였다.

위 본부는 2016년부터 2018년까지 상기 배관이설공사 시 취득한 과세대상 가스 배관에 대한 취득세를 [표7]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표7] 원시취득세 신고·납부 내역

과세관청	배관이설구간	과세표준	신고·납부	신고일자
☒☒시	●○~☐☐	3,058,664,964	30,586,650	2016.12.23.
◎●시	♠~♣◆	700,288,167	7,002,882	2016.12.14.
●○군	☐○~○☐	1,228,181,846	12,281,818	2016.10.07.
합 계		4,987,134,977	49,871,350	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

그러나 위 본부 관리부는 [표8]와 같이 약 20만 원의 환급받을 세액이 발생하였는데도 불구하고 감사일 현재까지 경정청구를 하지 않고 있다.

[표8] 경정청구 미실시 현황

과세관청	배관이설구간	기 납부세액	확정세액	환급(납부)세액
☒☒시	●○~☐☐	30,586,650	30,605,357	-18,707
◎●시	♠~♣◆	7,002,882	6,768,379	234,503
●○군	☐○~○☐	12,281,818	12,316,462	-34,644
합 계		49,871,350	49,690,198	181,152

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

관계부서 의견

☐☐지역본부는 향후 건설공사 및 배관이설공사 관련 고정자산 취득 시 지역본부 내 공사 시행부서는 최종정산 후 지체 없이 관련 내용을 관리부에 통지하고, 관리부는 본사 주관부서 및 지역본부 내 공사 시행부서의 최종정산결과 통지받은 후 가능한 조속히 경정청구를 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① □□지역본부장은 과다 납부한 취득세 최대 약 382백만(농어촌특별세 등 부가세별도) 원을 환급받을 수 있도록 관할청에 경정청구 하시기 바랍니다. (시 정)